

1502523-14.2021.8.26.0150

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Maria Thereza Nogueira Pinto

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... vítimas Letícia e Raquel e delito de roubo.

Diante disso, passo a dosar a pena.

Inicialmente, no tocante ao delito de homicídio, ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base do crime de homicídio no mínimo legal porquanto embora o acusado apresente condenação, ainda que posterior aos fatos, transitada em julgado, pelo crime de roubo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis-SP - cep 13150-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502523-14.2021.8.26.0150 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502523-14.2021.8.26.0150

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2249462/2021 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS, 20224400 - DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2572/21/311 -

DEL.POL.COSMÓPOLIS, 2249462 - DEL.POL.COSMÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DA SILVA NOGUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Thereza Nogueira Pinto

Vistos.

LEANDRO DA SILVA NOGUEIRA foi pronunciado como incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 14, inciso II; artigo 129, § 13, por duas vezes (em face das vítimas Letícia e Raquel); artigo 147, por três vezes (em face das vítimas Letícia, Raquel e Marcos); artigo 148, § 1º, inciso IV e artigo 157, caput, todos do Código Penal.

Não houve recurso contra a decisão de pronúncia.

Processo em ordem, nesta data foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

Submetido ao Egrégio Tribunal do Júri na data de hoje, o Conselho de Sentença por

maioria de votos reconheceu a materialidade e autoria da tentativa de homicídio praticado por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima; o delito de ameaça praticado contra a vítima Marcos, o delito de cárcere privado e afastaram, por maioria de votos, a lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar; por duas vezes; o delito de ameaça praticado contra as vítimas Letícia e Raquel e delito de roubo.

Diante disso, passo a dosar a pena.

Inicialmente, no tocante ao delito de homicídio, ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base do crime de homicídio no mínimo legal porquanto embora o acusado apresente condenação, ainda que posterior aos fatos, transitada em julgado, pelo crime de roubo (1501504-11.2019.8.26.0150), era menor de 21 anos de idade na ocasião, o que resulta em 12 (doze) anos de reclusão. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão eis que parcial e, ademais, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal.

No presente caso, o denunciado perpetrou o delito por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa).

E, "concorrendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o delito podem elevar a pena como agravantes (se previstas no rol legal) ou, subsidiariamente, como circunstâncias judiciais", desde que "as qualificadoras (mesmo as remanescentes) sejam submetidas à apreciação do Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp 606.430/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), para cada uma delas, totalizando, assim, a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Em seguida, tendo em vista que o delito permaneceu na esfera da tentativa, diminuo-lhe a pena em 1/3, eis que o acusado percorreu todo o iter criminis, o que resulta em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

No tocante ao delito de ameaça praticado contra a vítima Marcos, fixo-lhe a pena em UM MÊS de detenção, considerando ser o acusado menor de 21 anos de na data dos fatos.

No tocante ao delito de cárcere privado praticado contra menor de 18 anos, fixo-lhe a pena em DOIS ANOS de reclusão, mais uma vez por ser o acusado menor de 21 anos de idade na data dos fatos.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LEANDRO DA SILVA NOGUEIRA em: a) DEZ ANOS E OITO MESES de reclusão por infração ao artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 14, inciso II; b) UM MÊS de detenção por infração ao artigo 147, (em face da vítima Marcos); c) DOIS ANOS de reclusão por infração ao artigo 148, § 1º, inciso IV; e absolvê-lo pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, por duas vezes (em face das vítimas Letícia e Raquel); artigo 147, por duas vezes (em face das vítimas Letícia, Raquel); e Marcos e artigo 157, caput, todos do Código Penal. Considerando a quantidade de pena aplicada, cujo montante deve ser somado ante o concurso material, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Pela mesma razão, mantenho a prisão decretada, por entender que permanecem os motivos que justificaram sua decretação.

Transitada esta em julgado, façam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Dou a sentença por publicada no plenário da Câmara Municipal de Cosmópolis, às 21:59 horas do dia 07 de dezembro de 2022.